

ORIGINAL

RECIBIDO AGO24'26AM9:59
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1014

INFORME POSITIVO

24 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1014, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con las enmiendas contenidas en el entrillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1014 (en adelante, P. del S. 1014), tiene como propósito "añadir un nuevo Artículo 136-A de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a los fines de tipificar como modalidad agravada el delito de exposición obscena cuando se cometa en presencia de un menor de dieciocho (18) años o menos, estableciendo para dicha conducta una pena de reclusión por un término no menor de un (1) año, ni mayor de tres (3), a discreción del tribunal; y para otros fines relacionados".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

El P. del S. 1014 propone añadir un nuevo Artículo 136-A a la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico",¹ con el fin de codificar en nuestro ordenamiento jurídico que el delito de exposiciones obscenas tendrá una pena agravada si se comete en presencia de menores de dieciocho (18) años de edad. Actualmente, el delito de exposiciones obscenas está codificado en el Artículo 136 del referido código, como un delito menos grave, sin hacer distinción cuando tal conducta se cometa en presencia de un adulto o un menor de edad. La ausencia de esa

¹ 33 LPRA § 5197.

distinción cobra relevancia en la medida en que este tipo de conducta tiene mayor impacto, efecto y repercusión cuando la víctima es un niño, niña o adolescente.

Siendo esta la medida propuesta, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, estima necesario realizar un análisis jurídico exhaustivo del derecho aplicable sobre el delito de exposiciones obscenas a nivel de Puerto Rico y de otros estados, a los fines de evaluar la viabilidad del P. del S. 1014. *Veamos.*

La primera aparición del concepto "obscenidad" en nuestra historia moderna se remonta a 1868 cuando fue definido en *Reg. v Hicklin*.² Allí se determinó que, un panfleto que pretendía exponer los errores y las prácticas de la Iglesia Católica Romana, en relación con la práctica de la confesión, era obsceno. Según el tribunal británico, "el criterio para determinar la obscenidad"³ implicaba auscultar "si la tendencia del material imputado como obsceno era depravar y corromper a aquellas personas cuyas mentes son susceptibles a tales influencias inmorales, y en cuyas manos pueda llegar una publicación de esta naturaleza".⁴

Así las cosas, dicho estándar permitía catalogar como obsceno una crítica literaria asilada, únicamente por el efecto que pudiese causar en una persona particularmente susceptible a las críticas.⁵ Con este punto de partida, varios estados adoptaron ese estándar,⁶ pero con el pasar de los años los tribunales americanos fueron sustituyéndolo por el criterio de si, para una persona promedio, considerando las normas contemporáneas de la sociedad, el tema dominante del material considerado en su conjunto apela al interés lascivo.⁷

² (Eng) (1868) LR 3 QB 360.

³ Íd. (Traducción suplida).

⁴ Íd. (Traducción suplida).

⁵ Véase, *Roth v. United States*, 354 U.S. 476, 488 (1957).

⁶ Véanse, *United States v. Kennerley*, 209 F. 119, 120 (S.D.N.Y. 1913) ("that test has been accepted by the lower federal courts until it would be no longer proper for me to disregard it"); *MacFadden v. United States*, 165 F. 51, 52 (3d Cir. 1908) ("the test is the tendency to deprave and corrupt the minds of those who are open to such influence, into whose hands the publication may come [...], of the existence of which corrupting tendency we have no doubt here"); *United States v. Bennett*, 24 F. Cas. 1093, 1102 (C.C.S.D.N.Y. 1879) ("if you believe such to be the tendency of the matter in these marked passages, you must find the book obscene").

⁷ *Walker v. Popenoe*, 149 F.2d 511, 512 (D.C. Cir. 1945) ("the statute does not bar from the mails an obscene phrase or an obscene sentence. It bars an obscene 'book, pamphlet [...]' or other publication [...]. If a publication as a whole is not stimulating to the senses of the ordinary reader, it is not within the statute"); *United States v. Levine*, 83 F.2d 156, 158 (2d Cir. 1936) ("the standard must be the likelihood that the work will so much arouse the salacity of the reader to whom it is sent as to outweigh any literary, scientific or other merits it may have in that reader's hands; of this the jury is the arbiter"); *United States v. One Book Called "Ulysses"*, 5 F. Supp. 182, 184 (S.D.N.Y. 1933) ("whether a particular book would tend to excite such impulses and thoughts must be tested by the court's opinion as to its effect on a person with average sex instincts [...]").

Debido a que la obscenidad, no tan solo surge por obras escritas, ese estándar se extrapoló a materiales audiovisuales, orales y a la propia conducta de una persona.⁸ En esa línea, se ha dicho que los estados y territorios tienen mayor facultad para castigar la conducta física no verbal de una persona que para prohibir descripciones o representaciones audiovisuales de esa misma conducta,⁹ la cual tendría una protección constitucional más abarcadora.¹⁰ En consideración a esto, los estados de la Nación comenzaron a tipificar como delito la conducta obscena de un individuo cuando este la realiza en un lugar público de tal manera que el acto es observado por una o demás personas.¹¹

Por ejemplo, en Puerto Rico la Asamblea Legislativa codificó como delito las "exposiciones obscenas" en el Artículo 136 del Código Penal.¹² Dicho artículo dispone lo siguiente:

"Toda persona que exponga cualquier parte íntima de su cuerpo en cualquier sitio en que esté presente una o varias personas, incluyendo funcionarios del orden público, a quien tal exposición pueda ofender o molestar, incurrirá en delito menos grave.

Esta conducta no incluye el acto de lactancia a un infante".



Según el Tribunal Supremo de Puerto Rico, "el delito de exposiciones obscenas [...] es el único que se encuentra clasificado como un delito contra la moral pública".¹³ Ahora bien, sus elementos son los siguiente: (1) la exposición intencional de una parte íntima del cuerpo; (2) en cualquier sitio en que esté presente una o varias personas, incluyendo funcionarios del orden público, y (3) a quien tal exposición pueda ofender o molestar. Nótese, que es necesario que tal exposición se realice intencionalmente, es decir, a propósito, con conocimiento o temerariamente, por parte del acusado.¹⁴ Sin embargo, aunque la configuración de dicho delito requiere demostrar que el acusado actuó intencionalmente, nuestro ordenamiento ha reconocido que el mero hecho de que una persona esté desnuda en una vía pública o área pública como una playa, es suficiente para inferir que está voluntariamente exponiendo partes íntimas de su

⁸ *Kaplan v. California*, 413 U.S. 115, 119 (1973) ("obscurity can, of course, manifest itself in conduct, in the pictorial representation of conduct, or in the written and oral description of conduct").

⁹ Véase, *People v. Bercowitz*, 61 Misc. 2d 974, 982 (Crim. Ct. 1970) ("what may be found in a novel to be 'redeeming social value' may not at all suffice to protect a live performance containing prurient and patently offensive material").

¹⁰ Véase, *Miller v. California*, 413 U.S. 15, 25 (1973).

¹¹ Véase, Francis C. Amendola, *Obscenity*, CORPUS JURIS SECUNDUM, 67 C.J.S. Obscenity § 9 (2026).

¹² 33 LPRA § 5197.

¹³ *Pueblo v. Rodríguez Orengo*, 213 DPR 821, 838 (2024).

¹⁴ D. Nevares-Muñiz, *Código Penal de Puerto Rico: Actualizado y Comentado*, 4ta ed. rev., San Juan, INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL DERECHO, INC., pág. 227 (2019).

cuerpo a personas que podrían ofenderse. Ello se considerará así, siempre y cuando la exposición de las partes íntimas del cuerpo no se haya hecho accidental o inadvertidamente.¹⁵

Por otro lado, “el criterio a utilizar es si la exposición de la parte íntima se hace en unas circunstancias en que hay posibilidad de que las personas que la han observado pudieran ofenderse o molestarse”.¹⁶ De igual modo, en la tipificación del delito imputado no se distingue entre un sitio público y uno privado, siendo suficiente la presencia de una persona que pudiera ofenderse.¹⁷ Es decir, “hechos que en sí no son ilícitos ni ofensivos, como podría ser la desnudez [...] en la intimidad”,¹⁸ “podría serlo si la exposición de la parte íntima del cuerpo se realiza en cualquier lugar donde las normas de convivencia social y una persona promedio considera que ofende el pudor y, por ende, le resulta obsceno”.¹⁹

Por consiguiente, “el criterio rector con relación a la comisión del delito en cuestión[,] es la circunstancia en que la exposición tuvo lugar y, si con ella, el o los observadores se sintieron ofendidos o molestos por su contenido obsceno e inapropiado”.²⁰ Esto, porque “se trata de un delito dirigido a proteger la sensibilidad y el pudor del público y a evitar conducta que atente contra las normas de pudor y decencia que tiene la sociedad”.²¹

Ahora bien, a diferencia de Puerto Rico, en varios estados de la Nación el grado de la pena del delito aumenta si la exposición obscena ocurre en presencia de menores de edad. Por ejemplo, en el estado de Washington la “exposición indecente” es un delito menos grave que conlleva una pena no mayor de noventa días en cárcel. No obstante, si esa exposición ocurre en frente de un menor de catorce (14) años o menos, la conducta se considera como un delito menos grave agravado que conlleva una pena no mayor de un (1) año en prisión.²²

Similarmente, en el estado de Ohio se considera como delito menos grave en cuarto grado aquella que exponga cualquier parte íntima de su cuerpo frente a otra persona.²³ La pena para dicho delito sería una no mayor de treinta días de cárcel.²⁴ En

¹⁵ Véase, *Pueblo v. Ramos Román*, KLAN201800734, pág. 6.

¹⁶ D. Nevares-Muñiz, *supra*, págs. 227-228.

¹⁷ Íd., pág. 228.

¹⁸ Íd., pág. 227.

¹⁹ *Pueblo v. Rodríguez Orengo*, 213 DPR 821, 839 (2024).

²⁰ Íd.

²¹ D. Nevares-Muñiz, *supra*, págs. 227-228.

²² Véase, Wash. Rev. Code Ann. § 9A.88.010.

²³ Véase, Ohio Rev. Code Ann. § 2907.09(A)(1).

²⁴ Íd., § 2929.24(A)(4).

cambio, si expone sus partes íntimas a un menor de edad,²⁵ tal conducta constituiría un delito menos grave en primer grado que conlleva una pena no mayor de ciento ochenta días en prisión.²⁶

Por otro lado, en el estado de Kansas la conducta obscena llevada a cabo frente a una persona se clasifica como un delito menos grave no-personal Clase B que conlleva una pena no mayor de seis (6) meses de cárcel.²⁷ No obstante, si la conducta es en presencia de una persona de dieciséis (16) años o menos, se convierte en un delito grave personal con severidad nueve que conlleva una pena de no mayor de diecisiete (17) meses en prisión.²⁸ De igual modo, en el estado de Montana la exposición indecente u obscena a una persona conlleva una pena de no mayor de seis (6) meses,²⁹ pero si ocurre en presencia de un menor de dieciséis (16) años o menos, la pena no puede ser menor a cuatro (4) años de cárcel.³⁰

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 1014, solicitó memoriales explicativos a las siguientes agencias y entidades: El Departamento de Justicia (DJ), el Departamento de Educación (DE), el Departamento de la Familia (DF), el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), y la Sociedad para Asistencia Legal (SAL).

A pesar de nuestras solicitudes, las siguientes entidades no comparecieron ante la Comisión: Departamento de Justicia (DJ), Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), y Sociedad para Asistencia Legal (SAL).

A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

El Departamento de la Familia (DF) endosó la medida al considerar que los estudios psicológicos, el mandato constitucional y la Ley 57-2023, según enmendada, conocida como "Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores",³¹ convergen en demostrar que la exposición obscena frente a menores es una conducta dañina, frecuente y

²⁵ Íd., § 2907.09(B)(4).

²⁶ Íd., § 2929.24 (A)(1).

²⁷ KSA § 21-5513(a)(2) & (b)(1).

²⁸ Íd., § 21-5513(a)(2) & (b)(2).

²⁹ MCA § 45-5-504(1)(b) & (2)(a).

³⁰ Íd., § (3)(a) & (3)(b).

³¹ 8 LPRA § 1641 *et al.*

subestimada. En tal sentido, reconoció que la Asamblea Legislativa tiene ante sí la oportunidad de fortalecer la protección de la niñez puertorriqueña, y de afirmar que la dignidad del ser humano es inviolable.

Según el DF, al crear una modalidad agravada de exposición obscena, cuando la conducta ocurre en presencia de un menor, se reconoce la gravedad objetiva del acto y la necesidad de que el ordenamiento penal responda con firmeza y proporcionalidad. A su entender, penalizar esta conducta con una pena de, entre a uno (1) a tres (3) años, responde a la coherencia jurídica entre el delito y la pena, además de que evita interpretaciones contradictorias, asegura uniformidad en la aplicación de la ley, y garantiza que la respuesta penal refleje adecuadamente la severidad del daño.

En esa línea, el DF comentó que la exposición obscena adquiere una dimensión particularmente lesiva cuando es en presencia de un menor. Señaló que, aunque no requiere un contacto físico, la evidencia científica demuestra que la simple exposición a contenido sexual explícito constituye una forma de abuso emocional que afecta directamente el desarrollo psicológico del menor. De ahí, aseguró que esa intersección entre dicha conducta, y el efecto en la salud de los menores, justifica una respuesta más severa, ya que la exposición obscena irrumpe en la formación emocional, cognoscitiva y afectiva de quienes se encuentran en la etapa más vulnerable de su desarrollo. De hecho, mencionó que los menores pueden desarrollar ansiedad intensa, miedo generalizado, alteraciones de sueño, síntomas fisiológicos de estrés, y sentimientos de vergüenza o de culpa que pueden afectar su desarrollo emocional.

Así, pues, afirmó que los hallazgos científicos subrayan que la exposición obscena no es un acto menor, sino una agresión psicológica con consecuencias profundas y duraderas, por lo que los menores deben ser protegidos.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación (DE) expresamente recomendó la aprobación del P. del S. 1014, ya que fortalece la protección jurídica de la niñez, es coherente con la misión institucional de la agencia, y porque contribuye a garantizar entornos educativos seguros, dignos y respetuosos del desarrollo integral del estudiantado. Fundamentó esta premisa en que la exposición obscena en presencia de menores constituye una agresión directa a su dignidad y puede generar efectos adversos significativos en su desarrollo socioemocional. Así las cosas, desde su óptica, la pena propuesta de uno (1) a tres (3) años, es proporcional a la gravedad de la conducta y reconoce la especial vulnerabilidad de los menores.

En consecuencia, sostuvo que el P. del S. 1014 fortalece la capacidad del Estado para responder con firmeza a conductas que vulneran la integridad de los menores y envía un mensaje claro de intolerancia frente a actos que atenten contra su bienestar. Por tal razón, aseveró que, para el sistema educativo, esta medida tiene un valor particular, toda vez que contribuye a reforzar la protección del perímetro escolar y de actividades educativas, además de facilitar la coordinación interagencial con las

autoridades de seguridad y justicia. Esto, en adición de complementar los esfuerzos de prevención, educación, y apoyo emocional que el DE implementa para promover entornos seguros.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión Informante certifica que la medida ante nuestra consideración no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico efectuó un análisis minucioso, detallado y riguroso del P. del S. 1014, según fue referido. De igual modo, analizó el actual Artículo 136 del Código Penal de 2012, las leyes de otros estados de la Nación que penalizan las exposiciones obscenas, y la literatura científica sobre el impacto que tiene dicha conducta en los menores de edad. Esto, además de evaluar detenidamente las observaciones y comentarios sometidos por el Departamento de la Familia (DF) y el Departamento de Educación (DE).

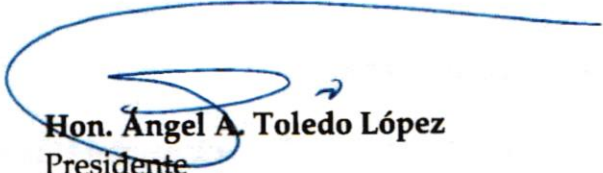
Así las cosas, la Comisión de lo Jurídico coincide con que el P. del S. 1014 robustece las herramientas legales disponibles al Estado para salvaguardar la integridad física, emocional y psicológica de los menores cuando son objeto de exposiciones obscenas. Esta medida envía un mensaje claro e inequívoco de que la Asamblea Legislativa no tolerará conductas antisociales que vulneren la dignidad y el sano desarrollo de nuestra niñez.

Los memoriales del DF y del DE reflejan un consenso institucional, en torno a la necesidad de fortalecer la protección penal de los menores frente a actos de exposición obscena. Ambas agencias coinciden en que esta conducta trasciende más allá de una mera ofensa al pudor público, y constituye una agresión que incide directamente sobre la dignidad, la paz, el bienestar y el desarrollo integral de la niñez. Asimismo, fundamentan su posición en evidencia científica que demuestra las consecuencias psicológicas y emocionales que la exposición a contenido sexual explícito puede provocar en los menores, aun en ausencia de contacto físico.

Siendo ello así, reconocemos que el P. del S. 1014 moderniza nuestro ordenamiento jurídico penal, al traer a nuestra jurisdicción una modalidad agravada del delito de exposiciones obscenas. Al igual que en estados como Washington, Ohio, Kansas y Montana, la severidad de la pena para este tipo de conducta aumentará si se comete en presencia de menores de edad.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto del Senado 1014**, recomendando su aprobación con las enmiendas contenidas en el entrillado electrónico que se acompaña.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de lo Jurídico
Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRONICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1014

29 de enero de 2026

Presentado por el señor Rivera Schatz y la señora Rodríguez Veve

Referido a la Comisión de lo Jurídico

LEY



Para añadir un nuevo Artículo 136-A de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a los fines de tipificar como modalidad agravada el delito de exposición obscena cuando se cometa en presencia de un menor de edad que no haya cumplido dieciocho (18) años ~~un menor de dieciocho (18) años o menos~~, estableciendo para dicha conducta una pena de reclusión por un término no menor de un (1) año, ni mayor de tres (3), a discreción del tribunal; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de Puerto Rico dispone que la dignidad del ser humano es inviolable, por lo que ~~La~~ la protección de la niñez constituye uno de los intereses más apremiantes del Estado. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que los menores de edad merecen una protección especial frente a conductas que puedan afectar su desarrollo emocional, psicológico y moral. En atención a ese deber, el Estado ha adoptado múltiples medidas legislativas dirigidas a prevenir y sancionar aquellas acciones que expongan a los menores a situaciones impropias o perjudiciales.

El Artículo 136 del ~~Código Penal de Puerto Rico~~ de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico" tipifica como delito menos grave la conducta de exposición obscena, penalizando a toda persona que exponga partes íntimas de su cuerpo en presencia de una o varias personas, en cualquier lugar, cuando dicha conducta pueda resultar ofensiva o deshonrosa.- Sin embargo, la disposición vigente no contempla un tratamiento penal ~~diferenciado~~ diferente cuando esta conducta se comete en presencia de menores de edad, a pesar de que el daño potencial y el impacto de ~~dicha~~ tal conducta son sustancialmente mayores cuando quienes la presencian son niños, niñas o adolescentes.

La literatura psicológica reconoce que la exposición de menores a conductas sexuales inapropiadas, no consentidas, puede constituir una experiencia potencialmente traumática y asociarse con consecuencias emocionales y cognitivas. Por consiguiente, la relación entre la exposición de menores a conductas obscenas, y sus posibles efectos adversos en la salud emocional y psicológica de estos, justifica la adopción de una respuesta jurídica proporcional a la gravedad de dicha conducta. Este tipo de acto puede interferir con el desarrollo emocional, cognitivo y afectivo de los menores, particularmente durante una etapa crítica de formación y vulnerabilidad. En este sentido, se ha documentado que las experiencias de naturaleza sexual inapropiada durante la niñez pueden asociarse con la ansiedad, el miedo persistente, alteraciones del sueño, respuestas fisiológicas de estrés y sentimientos de vergüenza o culpa, los cuales pueden incidir negativamente en su bienestar y desarrollo emocional.

Por ello, esta Asamblea Legislativa entiende necesario tipificar de manera expresa una modalidad agravada del delito de exposición obscena cuando la conducta se cometa en presencia de un menor de edad, mediante la creación del Artículo 136-A del Código Penal

de Puerto Rico. Esta disposición reconoce la gravedad mayor de la conducta, refuerza el deber del Estado de proteger a la niñez y establece una pena de reclusión por un término no menor de un (1) año ni mayor de tres (3) años, a discreción del tribunal. A nivel estatal, varios estados de la Nación, tales como Wahington, Ohio, Kansas y Montana, han adoptado legislación similar a esta Ley que agrava la pena para el delito de exposiciones obscenas cuando ocurre en presencia de un menor de edad.

Así las cosas, La la presente legislación reafirma el compromiso del Estado con la protección de los menores de edad y envía un mensaje claro de intolerancia frente a conductas que atenten contra su bienestar, dignidad y desarrollo integral.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 136-A de la Ley 146-2012, según enmendada,
2 conocida como "Código Penal de Puerto Rico", para que lea como sigue:

3 "Artículo 136-A. — Exposición obscena agravada.

4 Será sancionada con pena de reclusión por un término no menor de un (1) año, ni mayor de
5 tres (3) años, a discreción del tribunal, toda persona que cometa el delito de exposición obscena
6 tipificado en el Artículo 136 de este Código, cuando la conducta descrita en dicho artículo se cometa
7 en presencia de un menor de edad. Se entenderá por menor de edad toda persona que no haya
8 cumplido dieciocho (18) años."

9 Sección 2. – Vigencia.

10 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.